

1500729-97.2021.8.26.0621

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213164/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 19479001 - DEL.POL.APARECIDA, 1534/21/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2213164 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500729-97.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500729-97.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213164/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 19479001 - DEL.POL.APARECIDA, 1534/21/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2213164 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERT WILLIAN SIMIÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra ROBERT WILLIAN SIMIÃO pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 20h30, na Praça Maestro Oscar Lorena, nº1, Santa Terezinha, trazia consigo, para comercialização, 6 (seis) microtubos do tipo eppendorf contendo cocaína (0,87g) e 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo crack (1,36g). Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado deliberou praticar o malsinado tráfico de drogas. Para tanto, postou-se no local supracitado, ficando na posse das substâncias entorpecentes que estavam acondicionadas dentro de uma garrafa plástica. Durante ronda, os policiais civis

Luiz Fernando Gabriel de Oliveira e Valmir Rodrigues de Moraes, em viaturas distintas, trafegavam em vias paralelas, com o fim de impedir eventual fuga de traficantes pelo túnel ali existente, quando o denunciado, ao avistar a viatura conduzida por Luiz Fernando, evadiu-se pelo túnel, dispensando ao solo o invólucro e a garrafa plástica, contudo, como planejado, teve sua trajetória bloqueada pelo veículo ocupado por Valmir. Abordado e revistado, os agentes da lei encontraram, em poder de Robert, a quantia de R\$ 49,10 em espécie. Recolhidos os objetos dispensados, foram localizados os 6 microtubos eppendorf contendo cocaína (0,87g) e 24 porções de crack (1,36g).

Veio aos autos auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), termos de depoimento (fls. 08/09), termo de interrogatório (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14) e laudo pericial - objeto (fls. 103/105 e 150/155) e laudo pericial - local (fls. 156/157).

Realizada notificação, apresentada defesa preliminar, recebida denúncia, realizada citação.

Em defesa prévia às fls. 133/139, pugnou-se pela rejeição da inicial acusatória, em razão de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal, bem como a subsequente absolvição do réu. Ademais, caso não fosse este o entendimento, pugnou-se para que seja reconhecida a primariedade do réu, seus bons antecedentes, assim como o reconhecimento de que o acusado não se dedica às atividades criminosas. Por fim, pediu-se que seja concedido ao acusado, os benefícios da gratuidade da justiça.

Em manifestação as fls. 145, o Ministério Público pugnou que as teses defensivas não merecem ser acolhidas, tendo em vista que a denúncia descreve corretamente os fatos e todas suas circunstâncias.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento onde foram ouvidos as testemunhas e o réu.

O Ministério Público e defesa apresentaram manifestação.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada no Auto de exibição e Apreensão às fls. 14 e Exame Químico Toxicológico às fls. 103/105.

Em depoimento o policial Valmir afirmam que estavam realizando rondas preventivas. Notaram que os traficantes fugiam pelo túnel. Uma viatura foi por cima e a sua viatura fez o cerco pelo túnel. A viatura de Fernando chegou perto da praça e o acusado fugiu pelo túnel. O acusado fugiu pelo túnel e se deparou com o depoente. Ele dispensou a droga quando viu sua presença. Localizou dinheiro com o acusado, que confessou o tráfico.

Em depoimento o policial Fernando afirma que foi pela parte de cima e a viatura de Valdir por baixo. O acusado viu a aproximação da viatura e saiu correndo, dispensou objeto perto do túnel. Valmir abordou o acusado. Localizou a droga dispensada.

A autoria do crime está comprovada pelo firme depoimento dos policiais, que flagraram o acusado em poder de entorpecentes em local destinado ao tráfico, que foi dispensado na frente dos agentes.

A variedade da droga apreendida, o local da apreensão e a postura do acusado revelam que o entorpecente era destinado à venda.

Não existem elementos para afastar a ilicitude e culpabilidade.

Desta forma, podemos concluir que, o réu portava droga destinada à venda.

Passo a fixação da pena.

Artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

A substância entorpecente traficada é cocaína, droga de grande potencial lesivo, mas a quantidade apreendida não justifica elevação da pena base, embora suficiente para caracterizar o tráfico (artigo 42 da Lei 11343/2006).

Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª Fase de fixação da pena:

Aplica-se a redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006, considerando que não foi demonstrada a participação do acusado em organização criminosa ou dedicação ao crime.

Aplico a redução de 1/2 fixando a pena definitiva em 2 ano e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

O patamar da redução levou em consideração a natureza da droga traficada (crack), que possui efeitos nefastos sobre o usuário.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

O regime de cumprimento de pena deve ser inicialmente fechado, considerando a gravidade do crime, natureza da droga apreendida e sua quantidade, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal.

As circunstâncias do crime, onde é traficado crack, não recomendam a substituição da pena restritiva de liberdade por privativa de direitos, na forma do artigo 44, III, do Código Penal.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 2 ano e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, fixo regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa. Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais, suspendendo a condenação com base na gratuidade de justiça.

Determino a destruição da droga apreendida e o perdimento dos valores apreendidos por serem relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Publicado em audiência. Saem os presentes intimados.

Aparecida, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA